



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

10 ביולי 2023

970

כ"א בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023. 120

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לדין בהצעות חוק תקיפה מינית על רקע לאומני:

הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023

1. תיקון חוק המאבק בטרור
בחק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, בסעיף 37(א), ברישה, אחרי "העובר עבירה" יבוא "ובכלל זה עבירת מין לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין".
2. תיקון חוק העונשין
בחק העונשין, התשל"ז-1977², בסעיף 144(ב), בהגדרה "עבירה", במקום "ועבירה" יבוא "עבירה", ואחרי "בפרק ט' סימן ד'" יבוא "ועבירת הטרדה מינית כמשמעותה בסעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998"³.

ד ב ר י ה ס ב ר

לאומי-אתני". העבירות שעליהן חל סעיף 144 האמור הן עבירות נגד הגוף, החירות או הרכוש, עבירות של אימים או סחיטה ועבירות של בריונות ותקלות לציבור ושל מטרידים בשירות הציבור וכלפיו, ובלבד שהעונש עליהן הוא עד עשר שנות מאסר.

לפיכך מוצעים תיקוני חקיקה בחוקים אחדים.

סעיף 1 מוצע להבהיר כי עבירות מין לפי סימן ה' בפרק י' לחוק העונשין עשויות להתבצע בנסיבות שבהן הן מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, כך שהעונש על ביצוע עבירה כאמור יהיה כפל העונש הקבוע לאותה עבירה, ולא יותר מ-25 שנים. הוראה זו לא תחול על עבירות המנויות בסעיף 37 לחוק המאבק בטרור (עבירות לפי החוק האמור, עבירות בגידה וריגול לפי חוק העונשין ועבירות שהעונש בצידן הוא מאסר עולם חובה).

סעיף 2 מוצע להוסיף להגדרה "עבירה" שבסעיף 144(ב) לחוק העונשין עבירת הטרדה מינית כמשמעותה בסעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק למניעת הטרדה מינית), כך שהעונש על ביצוע עבירה זו מתוך מניע של גזענות או עוינות מחמת הסיבות המנויות בסעיף יהיה כפל העונש הקבוע לעבירה, לענין עבירות שהעונש עליהן לא עולה על עשר שנים.

כללי הצעת חוק זו נועדה להתמודד עם פגיעה מינית בנשים או הטרדה מינית של נשים על רקע לאומני על ידי כך שיובהר כי עבירת מין עשויה להיחשב למעשה טרור לענין חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור), וכי ההוראה בדבר מניע של גזענות בעבירות כאמור בסעיף 144 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), תחול גם על עבירות הטרדה מינית. עוד מוצע לקבוע הוראות לענין כפל פיצוי ללא הוכחת נזק למי שנפגע מסוגים מסוימים של הטרדה מינית על רקע לאומני.

סעיף 37 לחוק המאבק בטרור קובע שהעונש בצד עבירה שהיא מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור הוא כפל העונש הקבוע לאותה עבירה, ולא יותר מ-25 שנות מאסר (בהחרגת עבירות מסוימות המנויות בסעיף 37 לחוק המאבק בטרור). סעיף 144 לחוק העונשין קובע כי העונש על עבירות מסוימות כפי שיפורט להלן הנעברות מתוך מניע של גזענות או של עוינות כלפי ציבור מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא, עדת, נטייה מינית או היותם עובדים זרים, הוא כפל העונש הקבוע לאותה עבירה, ולא יותר מעשר שנות מאסר. גזענות מוגדרת בסעיף 144 לחוק העונשין "רדיפה, השפלה, ביוז, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע, השתייכות לגזע או למוצא

¹ הצעת חוק מס' 715/25/פ (מספר פנימי: 2197714); הועברה לוועדה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023); הצעת חוק פ/2639/25 (מספר פנימי: 2201046); הועברה לוועדה ביום כ"ו באייר התשפ"ג (17 במאי 2023).

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 898; התשפ"ג, עמ' 24.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשפ"ג, עמ' 85.

⁴ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

3. בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998⁴, בסעיף 6(ב), אחרי "שקלים חדשים" יבוא "ובשל הטרדה מינית או בשל התנכלות שבוצעו מתוך מניע של גזענות - כפל הסכום האמור", ובסופו יבוא:
- "גזענות" - כהגדרתה בסעיף 144א לחוק העונשין.
4. (א) פרקליט המדינה ידווח בכתב לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, בסוף חודש פברואר בכל שנה, לגבי השנה שקדמה לה, על מספר כתבי האישום שהוגשו בתיקים של עבירת מין או עבירת הטרדה מינית ממניע של גזענות לפי סעיף 144(ב) לחוק העונשין, כנוסחו בחוק זה, או בתיקים של עבירת מין שהיא מעשה טרור.
- (ב) המפקח הכללי של משטרת ישראל ידווח בכתב לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, בסוף חודש פברואר בכל שנה, על מספר תיקי החקירות שנפתחו בשנה שקדמה לה בחשד לביצוע עבירת מין או עבירת הטרדה מינית ממניע של גזענות לפי סעיף 144(ב) לחוק העונשין, כנוסחו בחוק זה, או בחשד לביצוע עבירת מין שהיא מעשה טרור.
- (ג) בסעיף זה -
- "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;
- "מעשה טרור" - כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016;
- "עבירת הטרדה מינית" - עבירת הטרדה מינית כמשמעותה בסעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית.
- "עבירת מין" - עבירת מין לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין.

ד ב ר י ה ס ב ר

הכנסת (להלן - הוועדה). מוצע לקבוע כי פרקליט המדינה והמפקח הכללי של משטרת ישראל ידווחו בכתב לוועדה, בכל שנה, על מספר כתבי האישום שהוגשו בתיקים של עבירות מין ועבירות הטרדה מינית ממניע של גזענות ובתיקים של עבירות מין שהן מעשה טרור ועל מספר תיקי החקירות שנפתחו בעבירות כאמור, בהתאמה.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון הוועדה בצורך לוודא כי נפגעות ונפגעי עבירות מין ממניע של גזענות מקבלים את ההכרה המלאה כנפגעי פעולות איבה לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התשל"ל-1970, תוך בחינת תיקוני חקיקה מתאימים, אם יידרשו.

סעיף 3 (ב) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות בסכום שלא יעלה על 120,000 שקלים חדשים. מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להטיל סכום שלא יעלה על כפל הסכום האמור על מי שמבצע עבירה של הטרדה מינית המנויה בסעיף 5 לחוק האמור מתוך מניע של גזענות, ללא צורך בהוכחת נזק.

סעיף 4 כדי להציף את המקרים שבהם מבוצעות עבירות מין ועבירות הטרדה מינית ממניע של גזענות ואת המקרים שבהם מבוצעות עבירות מין בנסיבות שבהן הן מעשה טרור, מוצע להטיל על גורמי האכיפה והתביעה חובת דיווח לוועדה לביטחון לאומי של

יוזמים: חברי הכנסת יוליה מלינובסקי, לימור סון הר מלך, יבגני סובה, שרון ניר, יצחק קרויזר

⁴ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166; התשע"ז, עמ' 667.

